EKO-POLITIČKA ANALIZA I STRATEGIJA ZAŠTITE LABINŠTINE

Slučaj "KOdeCO Net Zero", proceduralna raščlamba i pravni mehanizmi obustave industrijskog pritiska

⚠ **PRAVNA NAPOMENA (DISCLAIMER) — AUTORSKI RAD (OBAVEZNO PROČITATI)**

Ovaj dokument i svi njegovi dijelovi predstavljaju autorski rad namijenjen isključivo u svrhu informiranja i zaštite javnog interesa. Svi javno dostupni podaci, uključujući one s repozitorija na GitHubu (*dosje-koromacno*), mogu se koristiti isključivo uz obavezno i jasno navođenje izvora. Svako neovlašteno presretanje, zloupotreba, preoblikovanje ili komercijalna distribucija bez privole podliježe pravnoj odgovornosti. Sve strane pozivaju se na odgovorno postupanje, s obzirom na to da digitalni tragovi i zapisi ostaju trajno zabilježeni na poslužiteljima. Radimo transparentno, s potpunim respektom prema zakonitosti i javnom zdravlju.

1. KRONOLOGIJA I PROCEDURALNI PROMAŠAJI AKTIVISTA U PAZINU

Pravna i administrativna logika Županijske skupštine u Pazinu u potpunosti je nadvladala ulični aktivizam uslijed zanemarivanja rigidnih birokratskih procedura i formalnih procesnih okvira:

Poslovnička i Zakonska Ograničenja

Fizička prisutnost građana u sabornici ne daje automatsko pravo glasa niti predlaganja akata. Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi i Poslovniku Skupštine, pravo predlaganja dopuna dnevnog reda imaju samo župan, vijećnici i skupštinski odbori unutar propisanih rokova.

Propušteni Institucionalni Koraci

Propušten je zakonski rok za službeno uvrštavanje točke prije sjednice. Također, zaobiđen je Upravni odjel za održivi razvoj i mehanizmi Zakona o pravu na pristup informacijama, koji čine nužan pravni preduvjet prije radikalizacije na terenu.

Uzroci proceduralnog izostanka: S jedne strane radi se o upravno-pravnom nesnalaženju građanskih inicijativa bez stručne pravne podrške. S druge strane, prebacivanje težišta na ulični i digitalni aktivizam omogućilo je širi medijski odjek i mobilizaciju na emotivnom naboju, što bi u suhoparnoj skupštinskoj raspravi izgubilo na dinamici.

2. PROMAŠENI FOKUS PRITISKA (PROSVJED U LABINU)

Prebacivanje pritiska na zgradu Grada Labina i zahtjevi za "smjenom" labinskog gradonačelnika predstavljaju pravno-administrativni apsurd i promašenu teritorijalnu geografiju:

Teritorijalna Nenadležnost Grada Labina

Tvornica Holcim nalazi se na području **Općine Raša** (Koromačno). Grad Labin nema nikakvu izvršnu ni prostorno-plansku nadležnost nad teretom, dozvolama ili prostornim planovima susjedne općine. Targetiranje Labina provedeno je isključivo jer je on ekonomsko i medijsko središte Labinštine sa znatno većom vidljivošću.

3. STRATEŠKA TEŽINA PROJEKTA "KODECO NET ZERO"

Dok lokalne inicijative fokus stavljaju na prosvjede protiv oporabe otpada, projekt s druge strane uživa najviši institucionalni i financijski legitimitet na državnoj i europskoj razini:

- **Nacionalni i EU Status:** Projekt nosi status *Strateškog investicijskog projekta RH* te mu je odobreno sufinanciranje od **116,9 milijuna eura** iz EU Inovacijskog fonda.
- **Tehnološki Opseg:** Prvi sustav za hvatanje i skladištenje ugljika (CCS) u Hrvatskoj s ciljem potpune dekarbonizacije tvornice do 2030. godine kroz ukapljivanje CO_2 i pomorski transport do podzemnih skladišta.

4. RAŠČLAMBA NADLEŽNOSTI PO RAZINAMA VLASTI

Razina Vlasti / Tijelo	Stvarna Pravna Nadležnost	Uloga u Slučaju Holcim / KOdeCO
Ministarstvo zaštite okoliša	Izdavanje okolišnih dozvola, procjena utjecaja na okoliš (PUO) i inspekcijski nadzor.	Odobrava ključne studije okoliša i obavlja nadzor nad graničnim vrijednostima emisija (GVE).
Istarska Županija (Pazin)	Upravljanje pomorskim dobrom, županijski prostorni plan i koncesije.	Daje koncesije na pomorskom dobru od županijskog značaja i usklađuje prostorne planove.
Općina Raša	Prostorni plan uređenja općine (PPUO) i lokalne komunalne dozvole.	**Ključna karika:** Geografska lokacija tvornice. Određuje namjenu zemljišta i širenje luka.
Grad Labin	Nadležnost isključivo unutar vlastitih administrativnih granica.	**NEMA NADLEŽNOST** nad Koromačnom, Holcimom niti dozvolama u Općini Raša.

5. PRAVNA IZVEDIVOST ZAHTJEVA ZA UKIDANJE KONCESIJA I DOZVOLA

Zahtjevi za hitnim ukinućem ekoloških dozvola i koncesija na pomorskom dobru jednostranim političkim dekretom pravno su neizvedivi bez prethodno dokazanih zakonskih preduvjeta:

Jednostrani Raskid pod Pritiskom

Ukidanje dozvola bez pravomoćnog nalaza inspekcije predstavlja kršenje Zakona o općem upravnom postupku. Izazvalo bi odštetne zahtjeve mjerljive u stotinama milijuna eura te penale i obvezu povrata EU grantova.

Zakoniti Postupak na Temelju Inspekcije

Zahtijeva egzaktne nalaze Državnog inspektorata o kontinuiranom prekoračenju emisija. Ako operater ne otkloni nepravilnosti u zadanom roku, stvara se čist pravni temelj za oduzimanje koncesije bez naknade štete.

6. STRATEGIJA I PLAN DJELOVANJA ZA OBUSTAVU IZGRADNJE LUKE

Projekt KOdeCO neraskidivo je vezan uz logistički lanac: ukapljeni CO_2 mora se brodovima transportirati do podzemnih skladišta. Bez nove ili proširene luke, projekt tehnički ne može funkcionirati. Onemogućavanje zahvata zahtijeva tri usklađena pravca:

Pravac A: Prostorno Planiranje

Lokalna razina (Općina Raša): Vijećnici moraju odbiti izglasavanje izmjena PPUO-a koje prenamjenjuju obalu u industrijsku luku. Bez prostornog plana nema lokacijske dozvole.

Pravac B: Rušenje SUO-a

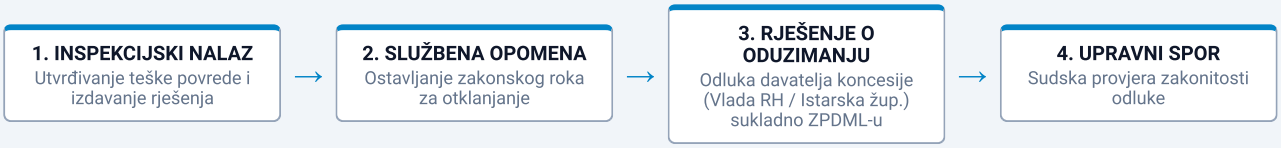
Državna razina (Ministarstvo): Mobilizacija stručne javnosti radi dokazivanja štete na morski ekosustav (Posidonia) i ishodovanja negativnog rješenja prihvatljivosti.

Pravac C: Spor oko Koncesije

Upravni Sud RH: Pokretanje upravnih sporova protiv odluke Vlade RH ili Županije o dodjeli koncesije pozivajući se na povredu javnog interesa.

7. PROTOKOL JEDNOSTRANOG RASKIDA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU

Raskid koncesije zbog ekološke ugroze ne može se donijeti arbitratno, već isključivo kroz zakonski definiran protokolarne korake:



8. KUMULATIVNI PREDUVJETI ZA ZAUSTAVLJANJE ZAHVATA

- **Političko jedinstvo Općine Raša:** Službena odluka vijeća o odbijanju širenja industrijske zone na novu obalu zaljeva.
- **Neovisna ekološka ekspertiza:** Znanstveni dokazi da gradnja luke uzrokuje trajnu degradaciju morskog dna.
- **Registracija zainteresirane javnosti:** Pravovremeno sudjelovanje građana u javnim raspravama radi ostvarivanja procesne legitimacije pred Upravnim sudom.

9. HODOGRAM POSTUPKA PUO I ROKOVI ZA REAKCIJU JAVNOSTI

Postupak Procjene utjecaja na okoliš (PUO) iznimno je formaliziran. Propještanje zakonskog roka za samo jedan dan trajno ukida mogućnost sudske zaštite.

Faza Postupka	Tko Vodi / Što se događa	Zakonski Rok i Akcija Javnosti
Faza 1: Pokretanje	Holcim predaje Studiju Ministarstvu; osniva se stručno povjerenstvo.	Praćenje oglasnih ploča i web stranica Ministarstva/Općine.
Faza 2: Javni Uvid KLJUČNI KORAK	Studija se izlaže u Općini Raša i na webu. Građani uvidom analiziraju dokument.	**ROK: Najmanje 30 dana sukladno čl. 98. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18).** Podnošenje pisanih, stručno utemeljenih prigovora.
Faza 3: Javno Izlaganje	Usmena rasprava i prezentacija investitora.	Glasno iznošenje argumenata i inzistiranje na unošenju izjava u zapisnik.
Faza 4: Evaluacija	Investitor piše odgovore na primjedbe i izrađuje se konačno Izvješće.	Provjera je li investitor adekvatno odgovorio na ekološke prigovore.
Faza 5: Rješenje & Sud SUDSKA BITKA	Ministarstvo izdaje Rješenje o prihvatljivosti zahvata.	**ROK: 30 DANA OD OBJAVE.** Podnošenje tužbe Upravnom sudu u Rijeci.

10. PROCESNA DOKTRINA "ZAINTERESIRANE JAVNOSTI"

Da bi građanin ili udruga imali pravo podnijeti tužbu Upravnom sudu u Fazi 5, moraju imati dokazan pravni interes. Sukladno Aarhuskoj konvenciji i Zakonu o zaštiti okoliša, status ostvaruju samo oni koji su **pismeno sudjelovali u Fazi 2 (Javni uvid)**.

Upozorenje o Eliminacijskom Uvjetu

Ako građanin ne preda pisani prigovor unutar zadanih 30 dana javnog uvida, Upravni sud će u Fazi 5 automatski odbaciti njegovu tužbu kao nedopuštenu, neovisno o težini ekoloških argumenata.

11. ZAKLJUČNO STAJALIŠTE I REZIME

Zaštita vode, zemlje i zraka Labinštine zahtijeva hitnu transformaciju uličnog aktivizma u visokostručnu pravno-institucionalnu bitku. Pritisak se mora fokusirati na tijela koja drže stvarne poluge odlučivanja — **Općinsko vijeće Raše, Ministarstvo i Upravni sud** — kroz precizno korištenje alata prostornog planiranja i postupka PUO.